

외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 일부개정법률안 (이용우의원 대표발의)

의안 번호	17664
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 이용우 · 김남근 · 신장식
이기현 · 임미애 · 허종식
박 정 · 이학영 · 손 솔
한준호 · 정혜경 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

2004년 고용허가제 도입 이후 이주노동자의 사업장 변경 제한 제도가 노동권에 대한 중대한 침해를 야기하고 있음. 노동자가 갑질이나 건강 악화로 인해 사업장 변경을 요청해도 사용자가 이를 악의적으로 거부하거나 조롱하는 등 제도적 허점을 이용한 인권 유린이 빈번하게 발생함.

사업장 변경 제한은 노동자의 직업 선택의 자유를 박탈하여 사실상 강제노동을 종용하는 반인권적 장치임. 이는 노동권과 근로조건을 악화시킬 뿐만 아니라 국제노동기구(ILO)의 강제노동 금지 협약(제29호) 정신에도 정면으로 위배됨. 국가인권위원회와 시민사회는 이 제도가 노동자를 종속적인 관계로 내몰아 현대판 노예제로 작동하고 있음을 지적하며 조속한 폐지를 촉구하고 있음.

이에 현행법상 고용허가제 사업장 변경 신청 사유 제한을 삭제하여

이동의 자유를 전면 보장하고, 재입국 및 출국 관련 규제를 완화함으로써 이주노동자의 기본적 인권을 실질적으로 보호하고자 함(안 제25조).

외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 일부개정법률안

외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제25조제1항 각 호 외의 부분 중 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 고용노동부령”을 “고용노동부령”으로 하고, 같은 항 각 호를 삭제하며, 같은 조 제3항 본문 중 “3개월”을 “6개월”로, “1개월”을 “3개월”로 하고, 같은 조 제4항을 삭제한다.

부 칙

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제25조(사업 또는 사업장 변경의 허용) ① 외국인근로자(제12조 제1항에 따른 외국인근로자는 제외한다)는 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 직업안정기관의 장에게 다른 사업 또는 사업장으로의 변경을 신청할 수 있다.</u>	제25조(사업 또는 사업장 변경의 허용) ① ----- ----- ----- <u>고용노동부령</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. <u>사용자가 정당한 사유로 근로계약기간 중 근로계약을 해지하려고 하거나 근로계약이 만료된 후 갱신을 거절하려는 경우</u>	<u><삭 제></u>
2. <u>휴업, 폐업, 제19조제1항에 따른 고용허가의 취소, 제20조 제1항에 따른 고용의 제한, 제22조의2를 위반한 기숙사의 제공, 사용자의 근로조건 위반 또는 부당한 처우 등 외국인 근로자의 책임이 아닌 사유로 인하여 사회통념상 그 사업 또는 사업장에서 근로를 계속할 수 없게 되었다고 인정하</u>	<u><삭 제></u>

장된 기간 중에는 2회를 초과할 수 없다. 다만, 제1항제2호의 사유로 사업 또는 사업장을 변경한 경우는 포함하지 아니한다.